

윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을
위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안
심사보고서

2025. 9. .
법제사법위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자: 2025년 8월 27일, 김용민의원 등 10인

나. 회부일자: 2025년 8월 28일

다. 상정 및 의결일자:

「국회법」 제58조제4항에 따라 소위원회 직접 회부(2025.9.1.)

제429회 국회(정기회)

제1차 법안심사제1소위원회(2025.9.2.) 상정, 축조심사, 의결(대안반
영폐기)

제1차 안건조정위원회(2025.9.4.) 상정, 축조심사, 의결(대안반영폐기)

제2차 전체회의(2025.9.4.) 상정, 소위심사보고, 찬반토론, 의결(대
안반영폐기)

2. 제안설명의 요지

(김용민의원)

현행법에서 재판장은 특별검사 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가하도록 하고, 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우에는 결정으로 중계를 불허할 수 있으며, 이 경우에는 그 이유를 밝혀 선고해야 한다고 규정하고 있음.

그러나 국가의 중대한 범죄로서 내란·외환 행위에 관한 재판은 국민의 관심과 알권리가 직접적으로 관련되어 있고, 재판의 투명성과 공정성에 대한 신뢰 확보 차원에서도 중계되어야 함. 특히 제2조제1항 각 호의 사건과 같이 민주주의 질서를 파괴하고 헌정질서를 위협한 범죄에 대한 심리는 국민적 감시와 평가 속에서 이루어지는 것이 타당함.

이에 제1심 재판에 한하여는 신청 여부와 관계없이 반드시 중계를 실시하도록 의무화하여 재판의 공개성과 국민적 신뢰를 제고하고, 나머지 재판은 현행 규정을 유지하되 예외적 사유가 없는 한 중계를 허가하도록 함으로써 국민의 알권리를 보장하고 사법부의 신뢰성을 강화하고자 함(안 제11조제4항 등).

3. 전문위원 검토보고의 요지

없음

4. 대체토론의 요지

(박형수 위원)

- 특검법은 애초에 존속 기간이 정해져 있음. 특검은 일반적인 수사 제도의 예외이기 때문에 시한이 정해져 있는 것. 그렇기에 시한 내 수사를 하지 못하면 그 수사자료들은 기존에 있는 수사기관으로 넘기도록 특검법에 규정되어 있는 것. 특검의 기간을 늘리고 인원을 늘리는 개정안은 영원히 특검을 계속하겠다는 것과 마찬가지로임.

(김용민 위원)

- 특검법 처음에 저희가 만들었고, 특검을 출범시켰을 때보다 지금 와서 보니 죄가 이렇게 많을 줄 몰랐음. 야당에서 반성하고 먼저 특검법 개정안을 발의했어야 한다고 생각함. 특검법이 개정돼서 제대로 수사할 수 있게 만드는 것이 국회의 책무.

(박준태 위원)

- 숙려기간이 미경과된 안건을 여야 협의 없이 상정하는 것은 문제가 있고, 과거 특검 수사 중에 법을 개정한 사례는 한 번도 없었음. 이것은 일종의 정치폭력임.

(박지원 위원)

- 대한민국 사회에서 영원히 군사 쿠데타나 내란을 종식시키는 일은 철저한 내란 청산을 하는 것임. 이것이 시대적 요구이고 국민의 생각.

(전현희 위원, 박은정 위원)

- 기존 특검법에 따라 특검 수사가 진행되면서 새로운 범죄 정황과 의혹이 쏟아지고 있음. 설상가상 방해로 수사 지연까지 빚어지고 있음.

원활한 특검수사 진행과 철저한 진상규명을 위해서는 수사인력의 확대, 수사기간의 연장, 수사대상의 확대가 절실히 필요함.

5. 소위원회 심사내용

(법안심사제1소위원회 위원장 김용민)

위원회 대안을 제안하기로 하고, 동 개정안은 본회의에 부의하지 아니하기로 함.

6. 찬반토론의 요지

(주진우 위원)

- 위헌적이고 이율배반적 규정이 많음. 심리의 공개나 비공개는 재판부에서 하도록 규정되어 있는데, 제1심 재판과정이 공개되면 증인이 증언 내용을 시청하고 다시 나와서 진술하거나, 맞말추기 논란 등 공정성이 발생할 수 있음.

(이성윤 위원)

- 지귀연 재판부로 인해 중계 이야기가 나오고 있음. 3건의 대안은 파견검사가 특별검사 또는 특별검사보의 재정 없이 공소를 유지할 수 있도록 하는 조항이 신설되는데, 현행 김건희특검법 제6조제8항, 내란특검법 제6조제8항, 채해병특검법 제6조제7항에 공수처의 수사처검사도 명시할 필요.

(조배숙 위원)

- 녹화 중계는 매우 중요한 부분임. 지방선거까지 끌려고 하는 불순한

의도. 특히 윤석열 내란외환행위 등 특검법 제7조 개정내용에 따르면, 이첩을 받지 않는 경우에도 특검이 지휘할 수 있도록 하고 있는데, 이 경우 지휘체계의 충돌 문제가 발생함.

(송석준 위원)

- 특검은 예외적 제도인데, 어렵게 출범한 특검이 기간 내 제대로 못한다는 이유로 기간도 늘리고 인원도 늘리는 것은 바람직하지 않음. 애초에 검찰조직에 맡겼다면 잘 훈련된 조직으로 할 수 있었을 것. 제대로 된 수사여건이 됴에도 기존 조직을 무시하고 특검으로 하는 것은 비정상을 가속화하고 사건의 부실함을 강화하는 것.
- 이로 인해 민생수사가 지연되고 있음. 미제사건 증가율이 특검 출범 이후 30% 이상이고, 남부지검은 48% 증가. 특검 하면서 예산 낭비, 민생사건 처리지연에 따른 민생파탄이 발생하고 있음.

(김용민 위원)

- 제1심 재판중계 의무화 규정은 헌법 제109조 위배가 아님.

(나경원 위원)

- 수사기간 내 마무리하지 못하면 특별검사 지휘 하에 국수본에 인계하도록 되어있는데, 이는 특검이 무기한 연장되는 것. 국회법 제57조의2에 따라 안전조정위원회를 요구함.

7. 안전조정위원회 심사내용

(안전조정위원회 위원장 박지원)

기존 소위에서 의결했던 대안의 내용에 안건조정위원회에서 논의된 사항을 종합하여 조정안을 마련함.

8. 심사결과

대안반영 폐기